

1524686-11.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Sobre o tema, confira-se ainda a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Roubo qualificado - Emprego de arma de fogo - Falta de apreensão e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1524686-11.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524686-11.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2299520/2022 - 08º D.P. BRAS, 28418906 - 08º D.P. BRAS, 2299520 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO CAETANO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

LEONARDO CAETANO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e VII, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal porque, no dia 1º de novembro de 2022, por volta das 12h30, nas proximidades da Rua Augusto Severo, 46, Sé, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso com dois indivíduos não identificados, subtraíram para si, mediante grave

ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e de um estilete, uma mochila da marca PRC Racing, avaliada em R\$180,00, oito taças da marca Stanley, avaliadas em R\$ 224,00, um relógio da marca Apple, avaliado em R\$ 4.700,00, três aparelhos celulares da marca Apple, avaliados em R\$ 8.000,00, doze aparelhos celulares da marca Xiaomi, avaliados em R\$ 23.000,00 e doze aparelhos celulares da marca Samsung, avaliados em R\$ 7.200,00, os quais estavam sob responsabilidade das vítimas Felipe Barbosa de Sá e Jaime Santana Caires, que estavam transportando os bens para serem entregues aos respectivos proprietários (fls. 53/56).

Recebida a denúncia (fls. 64), foi o réu citado e requisitado. Apresentou resposta à acusação (nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva das vítimas, de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e de arma branca, a atenuação das penas pela confissão espontânea e a aplicação de regime prisional diverso do fechado.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 02/05), autos de apreensão (fls. 15, 16, 19 e 20), autos de reconhecimento pessoal (fls. 21 e 22) e laudo de exame pericial (fls. 67 e 68).

O réu calou na fase policial (fls. 10).

Em juízo, Leonardo confessou a autoria. Estava acompanhado de dois comparsas. Um deles empregou um simulacro de arma de fogo contra as vítimas. Então subtraíram os bens descritos na denúncia e empreenderam fuga. Acabou sendo preso por policiais militares ainda nas imediações. Quando detido, caiu no chão e, sem querer, quebrou o próprio celular, alegou Leonardo.

A vítima Felipe Barbosa de Sá reconheceu o réu nesta audiência, distinguindo-o de figurantes com ele perfilhados. Narrou que junto da vítima Jaime haviam apanhado mercadorias em uma loja da Galeria Pajé para fazer as entregas. Então foram abordados pelo réu e outros dois agentes. Enquanto o acusado empunhava um estilete, um dos comparsas apontou-lhes um revólver preto. Os agentes subtraíram as mercadorias e empreenderam fuga. Noticiou o crime em um aplicativo de mensagens a um grupo de motoqueiros entregadores. Assim, 20 minutos após o roubo, soube da prisão de Leonardo, a quem reconheceu e com quem foi apreendida boa parte das mercadorias roubadas.

A outra vítima, Jaime Santana Caires, igualmente reconheceu o acusado, distinguindo-o dos figurantes com ele perfilhados. Tal qual Felipe, revelou que tinham apanhado mercadorias para realizar a sua entrega. Porém, percebeu que eram seguidos. Então, foram abordados por três criminosos. Um deles pressionou um revólver contra sua barriga, ao passo que o réu tinha uma faca ou estilete, que também utilizou na prática do roubo. Os agentes subtraíram as mercadorias e fugiram um para cada lado. Cerca de 20 minutos depois, o réu foi preso na posse de parte das mercadorias nas imediações do local do fato, disse Jaime.

A PM Pâmela Barbosa da Conceição narrou ter recebido a notícia do crime por meio de um cidadão, que apontou para o acusado como sendo um dos assaltantes. Leonardo tentou fuga e, ao perceber que seria capturado, jogou o próprio celular no chão,

danificando-o. Em seu poder, dentro de sua mochila, havia diversos celulares, um smartwatch, alguns copos e um estilete. As vítimas o reconheceram informalmente. Além disso, ele confessou a prática do crime.

O policial militar Victor Henrique Adissi Celite, no mesmo sentido, esclareceu que realizava patrulhamento pela Rua 25 de Março com a policial Pamela quando foram procurados por populares, que informaram sobre o roubo e apontaram para o acusado. Seguiram no encalço do agente, que soltou sua mochila no chão e tentou fuga. Enquanto corria, ele jogou fora o próprio aparelho de telefone celular. Não obstante, acabou sendo preso. Pouco depois, dois motoqueiros apresentaram-se como vítimas do delito e o reconheceram. Dentro de sua mochila havia parte da "res", disse o policial Celite.

A condenação é de rigor.

O réu confessou a autoria do delito.

Demais disso, as vítimas, sob o crivo do contraditório, o reconheceram sem sombra de dúvida, distinguindo-o dos figurantes com ele perfilhados. Felipe e Jaime, com efeito, narraram o fato com todas as suas circunstâncias, discorrendo sobre a voz de assalto, o concurso de agentes, o emprego de arma de fogo e de arma branca e a fuga do local do fato na posse dos bens.

Sobre o valor preponderante das declarações das vítimas, é remansosa a jurisprudência:

O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento" (HC n. 217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se verifica no presente caso. (AgRg no REsp 1644247/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 28/04/2017).

O crime foi cometido mediante o emprego de uma arma de fogo e também de arma branca (um estilete), conforme declarações das vítimas, que quando suficientes para firmar a autoria, com maior razão se prestam à prova de suas circunstâncias, como as majorantes.

A falta da apreensão das armas não obsta à aplicação das respectivas causas de aumento, bastando as palavras das vítimas, conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (STF, HC 98.227/MS, 1ª T., rel. Min. Carlos Britto, j. 16-6-2009, DJe 148, de 7-8-2009; STF, HC 94.831/RS, 1ª T., rel. Min. Menezes Direito, j. 12-5-2009, DJe 157, de 21-8-2009; STF, HC 92.451/SP, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9-9-2008, DJe 025, de 6-2-2009; STJ, REsp 1.094.771/MG, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 16-3-2010, DJe de 26-4-2010; STJ, HC 123.284/SP, 5ª T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19-11-2009, DJe de 15-12-2009; STJ, HC 144.362/SP, 5ª T., rela. Min. Laurita Vaz, j. 26-11-2009, DJe de 15-12-2009; STJ, HC 91.276/RS, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, j. 21-2-2008, DJe de 31-3-2008).

Vale deixar assente que mesmo após o advento da Lei 13.654/2018, que introduziu o parágrafo 2º-A, ao artigo 157 do Código Penal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência sobre a desnecessidade da apreensão da arma de fogo para a aplicação desta causa de aumento, nos seguintes termos:

(...) O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais

como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos (...) (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Por fim, não resta dúvida sobre o concurso de agentes, confirmado pelo acusado e corroborado pelos ofendidos.

Certa a condenação, passo à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Estabelece-se sua pena-base no mínimo legal, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Leonardo confessou o roubo. Suas penas, contudo, não podem ser reduzidas para aquém do mínimo, consoante o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, aplica-se o disposto pelo artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que estabelece: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

Assim, presentes três de causas de aumento do roubo (emprego de arma branca, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), procede-se à majoração apenas pelo emprego de arma de fogo, em 2/3, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A matéria encontra-se sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 443:

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Sobre o tema, confira-se ainda a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Roubo qualificado - Emprego de arma de fogo - Falta de apreensão e perícia - Irrelevância - Prova oral indicando a utilização do objeto - Qualificadora caracterizada; Roubo - Prejuízo - Circunstância inerente ao tipo penal contra o patrimônio - Circunstâncias judiciais desfavoráveis - Redução da pena base - Possibilidade - Concurso de causas de aumento da parte especial - Opção por aquela que mais agrava a pena - Inteligência do art. 68, parágrafo único, do Código Penal - Concurso formal - Dois patrimônios atingidos - Regime fechado - Pena superior a 8 anos - Cabimento - Recurso provido em parte para adequação da pena. (TJSP; Apelação Criminal 0060479-42.2019.8.26.0050; Relator: Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021).

Logo, acrescem-se as penas do acusado de 2/3, perfazendo 6 anos, 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O regime prisional é o fechado, considerando-se a gravidade do fato no plano concreto e, notadamente, o concurso de três agentes e o emprego e exibição às vítimas da arma de fogo e do estilete, francos indicativos de periculosidade a determinar tratamento mais rigoroso para o início de pagamento da reprimenda. A gravidade do evento é manifesta no plano concreto e impõe inicie o réu o

cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional mais rigoroso, evitando-se a reiteração e protegendo-se a sociedade. Não é demais registrar, como argumento de reforço, que enquanto era perseguido pela polícia, Leonardo arremessou ao chão e quebrou seu próprio aparelho celular, muito provavelmente com vistas a apagar o seu conteúdo, o que é sugestivo de seu envolvimento com a criminalidade reiterada a também reforçar o impedimento da imposição de regime prisional mais benéfico.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar LEONARDO CAETANO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e VII, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal às penas de 6 anos, 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial fechado.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefere-se o direito de interpor recurso em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.
São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA